

論所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目之解釋與適用

——以申報扶養姪或甥子女之爭議案例為核心*

何曜至**

目錄

一、前言：所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目之規範意義	2
二、申報扶養姪或甥子女之爭議.....	2
(一) 相關案例.....	2
(二) 爭點	3
二、相關實務與學說見解	4
(一) 稅局	4
(二) 法院	4
(三) 學說	6
三、本文見解：	7
(一) 稅捐法與民法之關係.....	7
(二) 主觀淨值原則之保障範圍	8
(三) 解釋論.....	9
(四) 立法論.....	11
四、結論	12
參考文獻.....	13

* 授課學期：114-2；課程名稱：所得稅法專題研究；授課教師：柯格鐘教授；報告日期：2026 年 4 月 16 日。

** 國立臺灣大學法律學系碩士班財稅法學組二年級學生，學號:R13A21073。

一、前言：所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目之規範意義

所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款各目之「免稅額」規定，是基於量能課稅原則所衍生之主觀淨值原則的具體化，也是主觀淨值原則的客體適用範圍規定之一¹，意在反映納稅義務人之物理生存需求（基礎需要）。生存所需範圍內之財產，係納稅義務人無法自由支配之所得，因此無稅捐負擔能力，必須從個人綜所稅稅基的所得額當中減除²。

二、申報扶養姪或甥子女之爭議

（一）相關案例

實務上曾有依所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目規定，申報扶養姪或甥子女之案例。例如在臺灣桃園地方法院 107 年度稅簡字第 25 號判決中，原告 105 年度綜合所得稅結算申報，列報扶養其他親屬張民維及張淑婷（為原告之姪子女）2 人免稅額新臺幣 170,000 元，財政部北區國稅局以其他親屬張民維及張淑婷 2 人未符合所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目列報為受扶養親屬規定，否准認列。

又例如臺灣臺中地方法院 109 年度稅簡字第 16 號判決³，原告 107 年度綜合所得稅結算申報，列報其他親屬洪○榛（姪女、92 年次）、洪○潔（姪女、97 年次）及洪○祺（姪子、100 年次）免稅額共新臺幣（下同）616,000 元；經財政部中區國稅局所屬機關，以其他親屬洪○榛、洪○潔及洪○祺 3 人（下稱系爭受扶養人）未符合行為時所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目列報為受

¹ 主觀淨值原則之客體適用範圍規定尚有扣除額相關規定，見柯格鐘（2024），《所得稅法 I——個人綜合所得稅》，頁 227~228，新學林。

² 柯格鐘，前揭註 1，頁 227。

³ 此判決之原因事實有一系列的裁判，原告連續數年針對不同年度的免稅額提起訴訟救濟，包括：臺灣臺中地方法院 107 年度稅簡字第 21 號判決、臺中高等行政法院 108 年度簡上字第 1 號裁定；臺灣臺中地方法院 108 年度稅簡字第 10 號判決，臺中高等行政法院 109 年度簡上字第 3 號裁定；臺灣臺中地方法院 109 年度稅簡字第 16 號判決、臺灣臺中行政法院 110 年度簡上字第 9 號裁定；臺灣臺中地方法院 110 年度稅簡字第 15 號行政訴訟判決（司法院裁判書系統判定為不公開案件），臺中高等行政法院 111 年度簡上字第 18 號裁定，憲法法庭 112 年審裁字第 1004 號裁定。以上裁判中，原告減除免稅額之請求均未獲准許。

扶養親屬之規定，否准認列免稅額 264,000 元。本件判決之原因事實中，原被告雙方與法院一致認定的事實為：受扶養人均於其父母設籍之臺中市就學並與父母同住，107 年度受扶養人主要就診地亦為臺中市；而原告就業地為新竹市，主要就診地為新竹市及苗栗縣頭份市。原告主張的事實為：系爭受扶養人之父母二人於 107 年度之所得總額總共僅為新台幣 357,155 元，顯無扶養系爭受扶養人能力，受扶養人生活、升學、成長相關之大小事，原告莫不操心，積極為系爭受扶養人安排打理，並有匯款給受扶養人，而系爭受扶養人亦認同自己與原告為一家人。惟法院認定的事實為：原告固提出與系爭受扶養人共同出遊之照片、以 LINE 通訊軟體往來紀錄、書信，僅能證明原告與系爭受扶養人曾共同出遊、相互關心互動頻繁，縱感情甚篤，但系爭受扶養人當時分別就讀國小、國中尚屬年幼，既均與父母同住，並受父母照顧呵護，依常情尚不致僅因姑姑（即原告）常有關心，即當然萌生改願與姑姑永久共同生活、而不與父母永久共同生活之意願。再者，系爭受扶養人之父母尚有工作能力，難謂無扶養能力，觀原告提出之匯款資料，該款是否匯往系爭受扶養人並由渠使用，亦屬不明。

本文擬以涉及較多法律爭議的臺灣臺中地方法院 109 年度稅簡字第 16 號判決（下稱系爭判決）之原因事實為例，探討所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目（下稱系爭規定）之解釋與適用問題。

（二）爭點

依系爭規定，納稅義務人如欲依系爭規定減除免稅額，須符合以下敘述：納稅義務人其他親屬或家屬，合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定，未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力，確係受納稅義務人扶養者。

系爭判決之原因事實，因系爭受扶養人均為原告之旁系血親三親等而不在所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 1 至 3 目之列，符合「其他親屬」之描述，且

當時均未成年，故系爭判決在其爭訟過程中的主要爭點在於其原因事實是否符合系爭規定「合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定」⁴以及「確係受納稅義務人扶養」之要件。對此，實務與學說上有不同的主張，臚列如下。

二、相關實務與學說見解

（一）稅局

稽徵實務上，系爭判決中，財政部中區國稅局主張，所得稅法有關個人綜合所得稅「免稅額」規定之適用，係以納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務為前提，如欲列報「其他親屬或家屬」之免稅額時，須以永久共同生活為目的同居一家者始為家屬，且是否以永久共同生活為目的同居一家，取決於有無共同生活此一客觀事實認定。

惟系爭受扶養人均於其父母設籍之臺中市就學，107 年度主要就診地亦為臺中市；而原告就業地為新竹市，主要就診地為新竹市及苗栗縣頭份市，原告與系爭受扶養人之日常活動範圍有相當距離，客觀上即難認定原告與系爭其他親屬有以永久共同生活而同居一家之事實及經營共同生活之意願，是原告與系爭受扶養人應無家長家屬之關係。況法定扶養義務有先後順位之分，欲適用所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款扶養親屬免稅額之規定者，自應以扶養義務順位在先者為先，亦即原則上應由父母優先扶養。

系爭判決中，財政部中區國稅局依上述見解，對系爭判決之原因事實進行涵攝後，認為原告不得依系爭規定減除免稅額。

（二）法院

而司法實務上，系爭判決中，法院引用臺北高等行政法院 106 年度簡上字第 111 號判決、臺北高等行政法院 106 年度簡上字第 198 號判決認為，「扶養

⁴ 民法第 1114 條第四款規定：「左列親屬，互負扶養之義務：四、家長家屬相互間。」同法第 1123 條第 3 項規定：「雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬。」

親屬免稅額」之目的既在以稅捐之優惠使納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務，由於民法上各項強制的扶養義務導致經濟上給付能力的移轉，在稅法上必須加以反應，否則法律秩序勢必發生內在之矛盾，則有關扶養義務得喪變更之要件，諸如受扶養之要件、互負扶養義務之親屬、扶養義務人及受扶養權利人之順序、父母對未成年子女之扶養義務，自應依循民法親屬編之相關規定決之。故本件有關原告與系爭受扶養人間，是否為「家長、家屬」關係、原告是否對系爭受扶養人盡其法定扶養義務，應依民法規定判斷。

另按，現行綜合所得稅課徵採超額累進稅率。可知，家戶總所得淨額越高者，適用之累進稅率越高，所應繳交之應納稅額愈多；而申報扶養可以列入免稅額，以降低所得淨額，並因而有機會適用較低之稅率，故家戶總收入低者，原本應繳之應納稅額不多，將傾向原由自己扶養之親屬，轉由家戶總收入高者申報扶養，產生減省稅賦之效益明顯可見。因此，如納稅義務人所得較高，可任意將他人受扶養人轉由自己申報「扶養親屬免稅額」，有致國家稅收短少風險，並形成國民間納稅之不公平。

是故，如以「家長、家屬」關係列報扶養親屬免稅額，除須符合民法第1114條第4款及第1123條第3項「以永久共同生活之目的而同居」之要件外，另基於法秩序與價值之一體性，上揭民法有關「父母對子女原有扶養義務」、「除非父母不能維持自己生活外，不能免除對子女原有扶養義務，而轉由他人扶養」規定，所體現「扶養義務不能任意轉換、讓渡」之法秩序價值，自應一併考量，以避免納稅義務人間任意選擇列報受扶養人，以維持量能課稅與納稅公平。前述司法院釋字第415號解釋謂「……目的在以稅捐之優惠使納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務」亦在闡明此旨。綜上，欲適用所得稅法第17條第1項第1款第4目之規定申報扶養免稅額，應須符合下列要件：（1）納稅義務人與受扶養人，以永久共同生活為目的而同居一家。（2）

受扶養人有受扶養事實，且其未滿二十歲，或滿二十歲以上而因在校就學、身心障礙或無謀生能力。（3）納稅義務人係履行法定扶養義務。

臺灣臺中地方法院 109 年度稅簡字第 16 號判決依上述見解，對系爭判決之原因事實進行涵攝後，認為原告不得依系爭規定減除免稅額。

（三）學說

有學說認為，原告在訴訟中的主張應予支持⁵。原告主張，所謂以永久共同生活為目的同居一家，並不是一種需隨時隨地不可分離的束縛，而是一種共同生活之意願、行為、及對彼此的認同及歸屬感。而扶養家屬之事實，應綜合考量客觀事證及扶養人與受扶養人主觀認知，法律上並無要求或限定未成年受扶養乙事僅限於特定態樣。系爭受扶養人為原告之親屬及家屬，彼此有經營永久共同生活之意思，且舉凡系爭受扶養人生活、升學、成長相關之大小事，原告莫不操心，積極為系爭受扶養人安排打理，而系爭受扶養人亦認同自己與原告為一家人，原告確有扶養系爭受扶養人之事實。另適用所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目規定減除免稅額時，其法定要件「不」包括受扶養者之先順位扶養義務者無法扶養，被告任意增加法無明文要件，限制原告適用免稅額之權利，違反租稅法定主義。再者，系爭受扶養人之父母顯無扶養系爭受扶養人能力，由原告申報系爭受扶養人之扶養親屬免稅額，可使受扶養權利者受到最佳照護，且對賦稅法制或國家稅收並未帶來任何不利益。

該學說進一步闡述，在「以永久共同生活為目的同居一家」的要件認定上，原告與系爭受扶養人間所組成的家庭關係，雖然其中不涉及婚姻或親密伴侶關係，但可以類比為另類「通勤家庭（commuter family）」。而稅務與司法機關認定同居一家必須是物理上同居一處，拒絕承認這樣的家庭關係，等同於國家拒絕在法律上認可原告做家庭（doing family）的實踐、家庭形構（family

⁵ 陳昭如（2025），〈父母盡義務，姑姑做功德？—單身無子女性的照顧權與扶養免稅額爭議〉，《台灣法律人》，第 40 期，頁 45-66。

formation) 與認同。該學說並指出，國家這樣的認定方式可能受限於以夫妻親子為中心的婚家（marital family）想像，造成對單身無子女性的歧視性排除效果，單身且未生子之女性的另類通勤家庭應該獲得法律上的承認⁶。

該學說也認為，原告提出的主張，呼應了柯格鐘等稅法學者主張的租稅負擔能力說，且該學說認為主張租稅負擔能力說的學者也認為，在租稅負擔能力降低的考量下，所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 2 目的「子女」應擴張為具有法定扶養義務的孫子女、外孫子女，且不需要受是否同居一家的限制⁷。

該學說並認為，在現行法下，對於系爭判決中高收入的法律專業女性即原告來說，准列對姪子女的扶養義務免稅額可承認其照顧貢獻，矯正其象徵與物質層面上的不利位置。就平等保障而言，鼓勵扶養義務的租稅優惠論可以修正為鼓勵任何扶養義務人盡扶養義務，只要具有扶養義務者確實扶養無謀生能力者即可申報免稅額，在稅法上不須考量民法上扶養義務的順位，只要扶養義務後順位者願意且實際提供扶養，免稅額可以鼓勵高收入者盡扶養義務，符合租稅優惠論之目的。而就納稅能力說而言，負擔扶養義務者因扶養而負擔的支出，屬於現實上無法自由運用的財產，當然不應納入稅捐負擔能力的計算，並且是否物理上同居於一家之要件無法反映租稅負擔能力，故不須考慮之⁸。

基於上述立場，該學說認為，只要可以確定系爭判決的原告有實際提供其姪子女經濟支持，就得依系爭規定減除由系爭受扶養人而來的免稅額⁹。

三、本文見解：

（一）稅捐法與民法之關係

納稅義務人如欲依系爭規定減除免稅額，須符合「親屬」、「家屬」、「民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項」、「扶養」之

⁶ 陳昭如，前揭註 5，頁 54-58。

⁷ 陳昭如，前揭註 5，頁 60。

⁸ 陳昭如，前揭註 5，頁 61-63。

⁹ 陳昭如，前揭註 5，頁 63。

要件。系爭規定係稅捐法規定，而這些要件所指涉的法律概念，在民事法上亦被使用。本文認為，當稅捐法之規定涉及民事法之法律概念，甚至明確指出須符合民事法規定時，務必先釐清稅捐法與民法之關係。

或有認為，稅捐法原則上應遵循民事法關係判斷，僅在涉及稅捐規避行為，才例外基於量能課稅與稅負平等原則，使稅捐法獨立於民事法以外而為解釋適用。惟有學者正確指出，稅捐法的整體法秩序是建立在公平分配稅捐負擔的基礎上，因此基於量能課稅原則，不能也不會只有在例外情形下，才適用量能課稅原則。也因為稅法與民法為相同位階之法規範，兩者各自追求其法規範目的，民法追求私法自治，稅法追求量能課稅，民法之私法自治原則相對於稅法之量能課稅原則並無優位性，是以，在法秩序一體性下，並沒有民法優位於稅法的情況，而應採取「稅法獨立說」，除非稅捐法本身即明白指示應適用民法規定而應依循民事法對法律概念而為解釋，稅捐法均應依量能課稅原則對法律概念而為解釋¹⁰。

（二）主觀淨值原則之保障範圍

有學者指出，主觀淨值原則之憲法基礎，係「人性尊嚴不容侵犯」，在「維繫生存需求範圍」內，國家不得課稅。學者指出，納稅義務人為扶養家庭成員，在家庭成員各自維繫生存需求所需要之範圍內所負之「法定扶養義務額」應自應稅所得額的稅基中減除¹¹。

基於這樣的理解，本文認為在量能課稅原則具體化之主觀淨值原則底下，並非只要納稅義務人的現金支付能力因為給予親屬或家屬經濟支持而減少，這樣的經濟支持就可以被評價為主觀淨值原則欲保障的範圍，或者說主觀淨值原則欲以免稅額規定減除的範圍，而仍須考量這樣的經濟支持是否係為了維繫親屬或家屬的人性尊嚴與維繫其生存需求。

¹⁰ 柯格鐘（2023），《稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則》，頁 150-159，新學林。

¹¹ 柯格鐘，前揭註 10，頁 554。

（三）解釋論

本文在建構稅捐法與民法之關係、主觀淨值原則之保障範圍此二前提理解後，於此處試著提出系爭規定在系爭判決所涉爭議上，於解釋論上的正確適用結果。而如本文先前所述，系爭判決之原因事實在其爭訟過程中的主要爭點在於其是否符合系爭規定「合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定」以及「確係受納稅義務人扶養」之要件，本文於此將分別分析之。

首先，就「合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定」之要件而言，在稅捐法透過體系解釋而一併考察民事法觀點的情況下，此時並非基於民法優位，而是因為稅捐法規定（系爭規定）本來就有指示，所以應依循民法的判斷¹²。

雖然稅局與法院在系爭判決中均認為，是否以永久共同生活為目的同居一家，取決於有無共同生活、居住之客觀事實認定。但在此問題上，本文認為，基於現代社會發展，人類的生活方式與型態，相較立法者於制定民法時對「家」的想像或早期司法機關對於「家」的概念內涵之理解，應已發生不少改變。於認定何謂「以永久共同生活為目的同居一家」時，似得參考學說¹³的建議，承認通勤家庭（commuter family）的存在。

再者，就「確係受納稅義務人扶養」之要件而言，則因為此時稅捐法並沒有特別指示應依循民法上扶養的定義，故可能在稅法上依循稅捐法的法規範目的即量能課稅原則，容許對「扶養」的概念內涵進行與民事法不完全相同的解釋。

本文於此欲回應前揭學說¹⁴所提出，「只要具有扶養義務者確實扶養無謀生能力者即可申報免稅額，在稅法上不須考量民法上扶養義務的順位，且在量能

¹² 柯格鐘，前揭註 10，頁 155。

¹³ 陳昭如，前揭註 5。

¹⁴ 陳昭如，前揭註 5。

課稅原則（前揭學說稱之為納稅能力說）之觀點下也應如此認定，免稅額亦可以鼓勵高收入者盡扶養義務，符合租稅優惠論之目的」之看法。

本文的觀察是，前揭學說誤解了免稅額規定之規範目的，免稅額規定之規範目的並非如前揭學說所認為的同時包含量能課稅原則以及給予租稅優惠。免稅額規定之規範目的是如本文於前言所述，基於量能課稅原則所衍生之主觀淨值原則的具體化，反映納稅義務人之物理生存需求（基礎需要），而非為鼓勵高收入者盡扶養義務而給予租稅優惠。

本文亦觀察到，前揭學說誤解了量能課稅原則的意義，也未能正確理解主觀淨值原則的保障範圍。本文認為，量能課稅原則在免稅額規定的具體問題上具體化為主觀淨值原則後，所應考量的是，在稅法上如何界定出「扶養」的法律概念所表徵的「物理生存需求」之範圍？本文認為，在個案事實中如果尚有民法上前順位且有扶養能力之扶養義務人存在，且有實際對受扶養人提供經濟支持的情況下，難以將後順位扶養義務人給予受扶養人之經濟支持評價為物理生存需求之保障範圍內，因為此時受扶養人的物理生存需求並非仰賴後順位扶養義務人給予之經濟支持而得以維持，毋寧是前順位扶養義務人已經完成了保障受扶養人物理生存需求之任務。是以，本文認為，前揭學說誤解了量能課稅原則的意義，也未能正確理解主觀淨值原則的保障範圍。

是以，在解釋論上，本文認為，就系爭判決之原因事實而言，縱系爭受扶養人物理上並未與原告同居一處，若果如原告所述，原告自受扶養人幼年時起即為受扶養人處理生活、升學、成長事務且與系爭受扶養人共同認定對方為一家人，仍容有認定系爭受扶養人與原告以永久生活為目的，共同組成一通勤家庭（commuter family）的空間。

但是在系爭判決之原因事實是否符合系爭規定所稱之「確係受納稅義務人扶養」的認定上，本文認為，此時尚有民法上前順位且有扶養能力之扶養義務人即系爭受扶養人之父母存在，且又讓系爭受扶養人與之同住、予以照料，故

難以將後順位扶養義務人即原告給予受扶養人之經濟支持評價為物理生存需求之保障範圍內，進而認定系爭受扶養人確係受原告扶養。因為此時系爭受扶養人的物理生存需求並非仰賴原告給予之經濟支持而得以維持，毋寧是系爭受扶養人之父母已經完成了保障受扶養人物理生存需求之任務。更何況，如按照法院所認定之事實而非原告所主張的事實，原告所提供之經濟支持（匯款）是否匯往系爭受扶養人並由渠使用，仍屬不明，而難以認定原告已提供經濟支持。

故本文認為，在解釋論上，系爭判決之原因事實可能符合「合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定」之要件，但不符合「確係受納稅義務人扶養」之要件，所以原告不得依系爭規定以扶養系爭受扶養人為由而減除免稅額。

（四）立法論

承前所述，本文認為，前揭學說¹⁵所提出「只要具有扶養義務者確實扶養無謀生能力者即可申報免稅額，在稅法上不須考量民法上扶養義務的順位」之主張，在我國稅捐法秩序下，目前無法由解釋論來完成。若欲實現這樣的主張，只能考慮透過立法的方式。或許可以參照的立法例為前揭學說所提及的，愛爾蘭法上提供單親照顧租稅抵免（Single Person Child Carer Credit, SPCCC），身為父母扶養自己的小孩及以非父母身分實際扶養小孩的單身者為「第一順位請求權人」，可以獲得一定額度的稅額扣抵（tax credit），而且可以讓與這樣的稅額扣抵權給跟小孩在該年度同住一百天以上的「第二順位請求權人」¹⁶。

不過本文認為，在這樣的立法下，讓與扶養稅額扣抵權給跟小孩在該年度同住一百天以上的「第二順位請求權人」的設計，只能被評價為一種獎勵協助

¹⁵ 陳昭如，前揭註 5。

¹⁶ 陳昭如，前揭註 5，頁 64。

他人扶養子女之行為的稅捐優惠，與我國法秩序下免稅額的規範目的為實現主觀淨值原則並不相同。而這樣的立法設計是否妥適，也有再思考的餘地。

四、結論

本文由量能課稅原則所衍生之主觀淨值原則出發，輔以臺灣臺中地方法院 109 年度稅簡字第 16 號判決為例，以申報扶養姪或甥子女時姪或甥子女仍有具扶養能力之民法上前順位扶養義務人之爭議案例為核心，探討所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目之免稅額減除規定在我國法秩序下，如何進行解釋與適用，並對現行實務見解與學說進行比較與分析。

本文的結論是，在我國現行法的解釋論上，在申報扶養姪或甥子女時姪或甥子女仍有具扶養能力之民法上前順位扶養義務人之情形，申報人不得依所得稅法第 17 條第 1 項第 1 款第 4 目之規定減除免稅額。但在立法論上，若立法者欲實現獎勵協助他人扶養子女之行為之政策目的，似有透過立法給予稅捐優惠的空間，但應依循稅捐優惠不得過度之原則為之。

參考文獻

一、專書

柯格鐘（2023），《稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則》，新學林。

柯格鐘（2024），《所得稅法 I——個人綜合所得稅》，新學林。

二、期刊論文

陳昭如（2025），〈父母盡義務，姑姑做功德？—單身無子女性的照顧權與扶養免稅額爭議〉，《台灣法律人》，第 40 期，頁 45-66。